

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2127/2538

นาย นาม กรุมรัมย์ โดยนายเคลิ้ม กร
มุรัมย์

โจทก์

ผู้ เข้า เป็น คู่ความ แทน

โจทก์

นาง น้อย กรุมรัมย์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 850, มาตรา 851, มาตรา 852

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 142 (5), มาตรา 246, มาตรา 247

ภายหลังจากโจทก์ยกที่ดินให้แก่จำเลยแล้ว ต่อมาโจทก์จำเลยได้ทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับที่ดินและทรัพย์สินที่โจทก์ยกให้แก่จำเลยดังกล่าวรวมทั้งที่ดินพิพาท ต่อหน้า พ.ผู้ใหญ่บ้านมีใจความว่า ที่ดินและทรัพย์สินที่ยกให้แก่จำเลยและเป็นชื่อของจำเลยแล้วนั้น ที่ดินที่เป็นที่สำหรับเพาะปลูก 1 แปลง จำเลยยอมยกให้ศ.และค. ส่วนที่ดินสำหรับอยู่อาศัยและสำหรับเพาะปลูกอีกอย่างละแปลงรวม 2 แปลง จำเลยยอมโอนคืนให้แก่โจทก์ โดยโจทก์ยอมยกยู่ข้าว 1 หลังให้แก่จำเลย ซึ่งบันทึกดังกล่าวมีลักษณะเป็นสัญญาที่โจทก์และจำเลยตกลงระงับข้อพิพาทซึ่งมีอยู่หรือจะมีขึ้นเกี่ยวกับที่ดินและทรัพย์สินที่โจทก์ยกให้แก่จำเลยดังกล่าวนั้นให้เสร็จไปด้วยต่างยอมผ่อนผันให้แก่กัน จึงเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 850, 851 การเรียกร้องที่โจทก์จำเลยได้ ยอมสละนั้นจึงระงับสิ้นไป และทำให้แต่ละฝ่ายได้สิทธิตามที่แสดงในสัญญานั้นว่าเป็นของตน ตามมาตรา 852 โจทก์จำเลยจึงไม่มีความผูกพันต่อกันตามสัญญาให้ที่โจทก์ยกที่ดินและทรัพย์สินรวมทั้งที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยอีกต่อไป เมื่อไม่มีการให้ที่จะเรียกถอนคืน

การให้ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องเรียกถอนคืนการให้ที่ดินพิพาทดังกล่าวจากจำเลย และเกี่ยวกับอำนาจฟ้องเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5) ประกอบมาตรา 246, 247

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาเพิกถอนคืนการให้และบังคับจำเลยไปจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทคืนให้โจทก์ภายใน 15 วัน หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การว่า โจทก์ให้ที่ดินจำเลยสองแปลงโดยมีค่าตอบแทนและเป็นการให้โดยศีลธรรมจรรยา เพราะจำเลยเป็นผู้เลี้ยงดูโจทก์เพียงผู้เดียว จำเลยไม่เคยประพฤติเนรคุณโจทก์ ได้ให้การเลี้ยงดูและให้เกียรติ โจทก์ตลอดมา ไม่เคยด่าโจทก์หรือขบไล่ แต่โจทก์ออกจากบ้านจำเลยไปอยู่กับบุตรคนอื่นของโจทก์เอง โจทก์จึงฟ้องเรียกถอนคืนการให้ไม่ได้ ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา โจทก์ถึงแก่กรรม นางเคลิ้ม กรุ่มรัมย์ทายาทของโจทก์ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้จำเลยจดทะเบียนโอนที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เล่มที่ 26 หน้า 148 สารบบเล่มหมู่ที่ 2 ตำบลสวายจิก

อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และเล่มที่ 33 หน้า 123 สารบบเล่ม หมู่ที่ 7 ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ คินให้โจทก์

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่า โจทก์แต่งงานกับนางบุญ กรมรัมย์ แต่มิได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายมีบุตรด้วยกัน 3 คน คือ นางเคลิ้ม กรมรัมย์ จำเลยและนางควนหรือควรหรือควญ กรมรัมย์ นางบุญตายไปประมาณ 15 ปีแล้วเมื่อปี 2524 โจทก์ได้ยกที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตำบล เสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เนื้อที่ 9 ไร่ 3 งาน 56 ตารางวา และ 11 ไร่ 3 งาน 4 ตารางวา ตามเอกสารหมาย จ.1และ จ.2 ตามลำดับ ซึ่งเป็นที่ดินพิพาท และที่ดินแปลงอื่นอีกให้แก่จำเลย ต่อมาปี 2532 โจทก์จำเลยได้ทำบันทึกข้อตกลง กันเกี่ยวกับที่ดินและทรัพย์สินที่โจทก์ยกให้แก่จำเลยตามบันทึกข้อตกลงเอกสาร หมาย จ.3มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า โจทก์มีสิทธิเรียกถอนคืนการให้ที่ดิน ตามเอกสารหมาย จ.1 และ จ.2 เพราะเหตุจำเลยประพฤติเนรคุณหรือไม่ ศาลฎีกา เห็นสมควรยกปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจฟ้องของโจทก์ขึ้นวินิจฉัยก่อนว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ข้อเท็จจริงได้ความว่าภายหลังจากโจทก์ยกที่ดินตาม เอกสารหมาย จ.1 และ จ.2ให้แก่จำเลย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2524 แล้ว ต่อมาวัน ที่ 2พฤษภาคม 2532 โจทก์จำเลยได้ทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับที่ดินและทรัพย์สินที่ โจทก์ยกให้แก่จำเลยดังกล่าวรวมทั้งที่ดินตามเอกสารหมายจ.1 และ จ.2 ต่อหน้า นายพวงผู้ใหญ่บ้านมีใจความว่า ที่ดินและทรัพย์สินที่ยกให้แก่จำเลยและเป็นชื่อของ จำเลยแล้วนั้น ที่ดินที่เป็นที่สำหรับเพราะปลูก 1 แปลง จำเลยยอมยกให้นายศักดิ์ วัน ดารรัมย์ และนางควน กรมรัมย์ ส่วนที่ดินสำหรับอยู่อาศัยและสำหรับเพาะปลูกอีก อย่างละแปลงรวม 2 แปลงจำเลยยอมโอนคืนให้แก่โจทก์ โดยโจทก์ยอมยกยั้งข้าว 1

หลัง ให้แก่จำเลย ตามเอกสารหมายเลข จ.3 นอกจากนี้โจทก์และจำเลยต่างก็เบิกความยืนยันว่าได้ตกลงทำบันทึกเกี่ยวกับทรัพย์สินตามเอกสารหมายเลข จ.3 จริง ซึ่งบันทึกดังกล่าวมีลักษณะเป็นสัญญาที่โจทก์และจำเลยตกลงระงับข้อพิพาทซึ่งมีอยู่หรือจะมีขึ้นเกี่ยวกับที่ดินและทรัพย์สินที่โจทก์ยกให้แก่จำเลยดังกล่าวนั้นให้เสร็จไปด้วย ต่างยอมผ่อนผันให้แก่กัน บันทึกข้อตกลงตามเอกสารหมายเลข จ.3 จึงเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 850, 851 การเรียกร้องที่โจทก์ จำเลยได้ยอมสละนั้นจึงระงับสิ้นไป และทำให้แต่ละฝ่ายได้สิทธิตามที่แสดงในสัญญานั้นว่าเป็นของตนตามมาตรา 852 โจทก์จำเลยจึงไม่มีความผูกพันต่อกันตามสัญญาให้ที่โจทก์ยกที่ดินและทรัพย์สินรวมทั้งที่ดินพิพาทตามเอกสารหมายเลข จ.1 และ จ.2 ให้แก่จำเลยอีกต่อไป เมื่อไม่มีการให้ที่จะเรียกถอนคืนการให้ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องเรียกถอนคืนการให้ที่ดินพิพาทดังกล่าวจากจำเลย และเกี่ยวกับอำนาจฟ้องเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5) ประกอบมาตรา 246, 247

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-จองทรัพย์ เทียงธรรม-สมมาตร พรหมานุกูล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น
